

REQUERIMIENTO TÉCNICO	
Producto Requerido:	INSUMOS PROTOCOLARES PARA ACTIVIDAD CONMEMORATIVA DE TRAYECTORIA INSTITUCIONAL
Antecedentes:	La Dirección del Trabajo, en su compromiso institucional por reconocer y valorar la entrega y el aporte laboral y personal de quienes han contribuido a la construcción de un mundo del trabajo más equitativo, requiere la adquisición de insumos protocolares destinados a la Actividad Conmemorativa de Trayectoria Institucional. Esta ceremonia contará con la participación de autoridades ministeriales, en un acto institucional de conmemoración ante la comunidad y las autoridades.
Objeto de la compra:	Adquisición de 118 sets de bolígrafo y llavero , con cuerpo color negro y terminaciones en cobre. Cada set incluirá un grabado personalizado que se definirá posterior a la coordinación institucional, y presentados en caja individual.
Características del Producto: Mínimos Técnicos	Cada set deberá cumplir con las siguientes especificaciones mínimas: 1. Material del cuerpo: • Bolígrafo de cuerpo color negro, clip y terminaciones en cobre ; llavero de forma ovalada en cobre, con placa grabable en color negro y argolla metálica. • Mecanismo: retráctil (a presión / giratorio) o capuchón. • Tipo de tinta: gel, aceite o líquida, color azul o negro. • Grabado personalizado: Grabado láser permanente con nombre y logotipo institucional en el bolígrafo y en el llavero, en las dimensiones que serán informadas por la contraparte técnica al proveedor adjudicado. Luego de ello, el diseño de grabado deberá ser previamente aprobado por el requirente. El oferente deberá adjuntar una imagen referencial del producto ofertado (bolígrafo, llavero y caja)Agregar imagen del producto ofertado. 2. Diseño y ergonomía: • Diseño equilibrado y cómodo para escritura prolongada. • Clip metálico integrado en cobre, acorde a las terminaciones descritas en el punto 1. 3. Caja de presentación: • Estuche rígido de presentación individual. • Forro interior aterciopelado o de material similar. • Espacio fijo para el bolígrafo y el llavero. • Grabado o impresión externa (tapa) del logotipo institucional, en las dimensiones que serán informadas por la contraparte técnica al proveedor adjudicado. • Agregar imagen del producto ofertado. 4. Color del set: • Negro, azul marino, gris grafito o dorado. 5. Sustentabilidad: En el marco de las Compras Públicas Sustentables, los oferentes deberán cumplir al menos con uno de los siguientes requisitos: • Uso de materiales de menor impacto ambiental, tales como eco cuero u otros insumos reciclados o reciclables. • Provisión de embalajes reciclables o reutilizables, evitando plásticos de un solo uso. • Acreditación de certificación ambiental del proveedor o del proceso de fabricación (ejemplo: ISO 14001 o equivalente). • Implementación de políticas o prácticas sostenibles en la gestión y procesos productivos de la empresa, tales como eficiencia energética, manejo de residuos, uso responsable de recursos, reducción de emisiones, etc. • Certificación o reconocimiento “Sello Mujer” u otro que acredite compromiso con la igualdad de género y la inclusión laboral femenina.

	El oferente deberá adjuntar a su propuesta declaración simple de sustentabilidad que se anexa, e incorporando como medio de acreditación la documentación solicitada cuando corresponda. Esta declaración deberá estar debidamente firmada para ser válida. 6. Unidad de entrega: Set completo (1 bolígrafo + 1 llavero + caja), embalado individualmente. Los puntos 1 a 6 constituyen los requisitos mínimos obligatorios que deberán cumplir todas las ofertas para ser evaluadas. En el caso del punto 5 (Sustentabilidad), bastará con cumplir al menos una de las condiciones establecidas en dicho apartado. De no cumplirse alguno de los requisitos mínimos, la oferta será declarada inadmisibile. El oferente deberá adjuntar cotización detallada del producto ofertado dando cumplimiento a estos requisitos, a su vez deberá informar el plazo de entrega en días hábiles.
Plazo de Recepción y entrega:	Los productos deben ser entregados en un plazo no superior a 15 días corridos, contados desde la aceptación de la Orden de Compra y la entrega de la información técnica de grabado y dimensiones por parte de la contraparte técnica al proveedor adjudicado. De esta entrega de información se dejará constancia formal mediante correo electrónico. La entrega de los productos terminados deberá realizarse en Agustinas Nº1253, Piso 4, Santiago, en horario de 09:00 a 17:00 horas. En caso de que el plazo venza en día inhábil, la entrega se efectuará el día hábil siguiente.
Despacho:	El oferente deberá considerar en su cotización el despacho de los productos a Agustinas Nº1253, Santiago, dirección indicada para la entrega de los productos.
Modalidad de Contratación:	Compra Ágil. Revisado el catálogo de Convenio Marco, no se evidencia la existencia de este producto, por lo que, dado el precio, se estima que la mejor modalidad de compra es la Compra Ágil.
Información de Referencia:	Contactos contraparte técnica: Christopher Rubilar crubilar@dt.gob.cl +56233852447 Bernardita Álvarez balvarez@dt.gob.cl +56233852408
Selección de Ofertas:	Se seleccionará la oferta económicamente mas conveniente que cumpla íntegramente con los requisitos mínimos establecidos en los numerales 1 a 6 de las Características del Producto.
Criterio de Desempate:	En caso de producirse un empate se utilizarán como criterio de desempate los siguientes factores: a) Ante la igualdad entre dos o más propuestas, se escogerá aquella propuesta que ofrezca un menor plazo de entrega. b) De persistir el empate se escogerá el oferente que acredite una mayor cantidad de requisitos sustentables.

Formalización y plazos:	Se formalizará mediante la aceptación de la orden de compra. El oferente seleccionado, tendrá un plazo de hasta 2 días corridos para la aceptación de la Orden de Compra en caso de no aceptar, se entenderá rechazada dentro de las 24 horas siguientes. La Institución podrá seleccionar la oferta del siguiente oferente que cumpla con los mínimos técnicos establecidos en Términos de Referencia. En caso de aceptar la Orden de Compra y no prestar el bien oportunamente, la Institución pedirá la cancelación de la Orden de Compra a través del portal www.mercadopublico.cl, la cual se entenderá cancelada transcurrida las 24 horas desde la solicitud, para poder liberar el presupuesto. De presentarse esta figura se informará mediante oficio a la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, la situación ocurrida junto con los datos del oferente incumplidor. La Institución se reserva el derecho de tomar acciones legales ante tribunales correspondientes.
Forma de Pago:	Se realizará un solo pago, contra la entrega y recepción conforme de los productos requeridos, de lo que informará la contraparte técnica de la Dirección del Trabajo, correspondiente a Silvana Cárcamo Obando, o quien le subrogue, mediante la emisión de informe o certificado que dé cuenta del cumplimiento de los requisitos técnicos y oportunidad en la entrega al proveedor mediante correo electrónico, acción que lo habilita para emitir la factura correspondiente. La factura debe cumplir con los siguientes requisitos: 1. Orden de Compra en estado “Aceptada”. 2. Señalar número de orden de compra en el campo 801 de la factura, y sin información adicional. 3. Glosa descriptiva del pago correspondiente. 4. Forma de pago Crédito. 5. Enviar en un plazo de 72 horas el documento XML de la factura respectiva al correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com. La ausencia de esta información en la factura configurará motivo de rechazo del documento. La Dirección del Trabajo podrá objetar o reclamar respecto al contenido de la factura, mediante los procedimientos señalados en el artículo 3° de la Ley N°19.983, dentro de los 5 días corridos siguientes de la recepción del Documento Tributario, entendiéndose que después de ese plazo la factura se tendrá por irrevocablemente aceptada (Es responsabilidad del proveedor validar el estado de aceptación o reclamo de sus documentos). Los pagos se realizarán por parte de la Dirección del Trabajo o la Tesorería General de la República, según corresponda, dentro del plazo de 30 días corridos contados desde que la factura sea recepcionada conforme por parte de la Dirección, y se cumplan los requisitos expuestos con anterioridad en la presente cláusula.
Multas:	Los siguientes incumplimientos por parte de la empresa, sin que exista fuerza mayor calificada por la Dirección, facultará a ésta para la aplicación de las siguientes multas, las cuales no pueden exceder de 30% del valor total de la Orden de Compra en su conjunto.

	Incumplimiento	Multa
	Retraso en la entrega de los productos.	5% del valor total de la Orden de Compra por cada día de retraso, con un tope de 6 días.
	Los productos entregados se encuentren defectuosos, dañados o que no cumplan con las especificaciones requeridas.	5% del valor total de la Orden de Compra, si no se realiza la reposición en un plazo de 5 días hábiles.
	Si el proveedor emite la respectiva factura anticipadamente, previo a la entrega de los productos y/o no avise anticipadamente de su emisión a la Contraparte Técnica.	5% del valor total de la Orden de Compra por cada evento.
Se notificará por escrito esta decisión a la empresa indicando la causa y la multa a que da origen el incumplimiento. La empresa podrá reclamar de su aplicación a la Dirección del Trabajo dentro de los cinco días hábiles contados desde su notificación. La Dirección resolverá la reclamación presentada, acogiendo los fundamentos dados por la empresa o bien, la rechazará confirmando la multa respectiva, en cualquier caso, esto se hará a través de resolución fundada dictada por el Director del Servicio, notificada a la empresa y publicada en el Sistema de Información. En contra dicha resolución, procederán los recursos dispuestos en la ley N°19.880. El monto de la multa será descontado del pago una vez transcurrido el plazo de impugnación de la resolución fundada que ordena la aplicación de las multas.		
Precio:	Presupuesto disponible: \$2.316.930.- IVA incluido. Las ofertas, cuyo valor excedan este límite serán declaradas inadmisibles.	
Pacto de integridad:	El proveedor declara que, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo. Especialmente, el proveedor acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con los presentes Términos de Referencia, asumiendo expresamente los siguientes compromisos: 1. El proveedor se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta. 2. El proveedor se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas. 3. El proveedor se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación que deba presentar para efectos del presente proceso, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.	

	4. El proveedor se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso. 5. El proveedor manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en los presentes términos de referencia y sus documentos integrantes. 6. El proveedor se obliga y acepta asumir las consecuencias y sanciones previstas en estos términos de referencia, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma. 7. El proveedor reconoce y declara que la oferta presentada, es una propuesta seria, con información fidedigna y, en términos técnicos y económicos, ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas. 8. El proveedor se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y, cabalmente cumplidas, por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente contratación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
--	---